

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת קארין אלהרר
אליהו רביבו

פ/25/4286

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – הרחבת נפגעי עבירה בשל טבח ה-7 באוקטובר), התשפ"ד – 2024

1. תיקון סעיף 22 בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001¹, בסעיף 22, האמור בו יסומן "(א)", ואחריו יבוא :

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נבצר מאדם לקבל את זכויותיו לפי חוק זה לאחר שנחטף או נפגע באירועי ה-7 באוקטובר, יוענקו הזכויות לפי חוק זה לבני המשפחה המנויים לפי סדר הקדימויות בסעיף קטן (א), ובלבד שביקשו מהגופים הרלוונטיים לממש זכויות אלה; נבצר מבני המשפחה האמורים לקבל את זכויותיו של נפגע העבירה, יוענקו הזכויות לדוד או דודה ובהעדרם של אלה – לבנם או בתם; בחוק זה, "אירועי ה-7 באוקטובר" – אירועי הטבח, הרצח, האונס, החטיפה והביזה שביצעו מחבלי חמאס ועוזריהם ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023)."

דברי הסבר

מטרת תיקון זה הוא להרחיב את היקף זכויות נפגעי העבירה המעוגנות בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 (להלן – החוק), כך שבני משפחתם של נפגעי עבירה באירועים שאירעו היום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בעוטף עזה, אשר בעקבות העבירה או בשל מצבם האישי אינם מסוגלים לממש את זכויותיהם על-פי חוק זה, יקבלו באופן מיידי אפשרות לממש את זכויות נפגעי העבירה הישירים.

הדברים מקבלים חשיבות מיוחדת בימים אלה של מלחמה, מתוך ההבנה על קיומם של חטופים שעודם מוחזקים בשבי ואינם יכולים לממש את זכויותיהם על פי חוק, בעוד שבני משפחתם מצויים במצב של חוסר ודאות משתק לא רק ביחס למצבם של יקיריהם, אלא גם מול רשויות המדינה. קיימים מקרים בהם נעברה באדם עבירה הקשורה למאורעות שלא גרמה למותו, אך לאחר אותה עבירה, נפגע העבירה נפטר או שעקב מצבו אין ביכולתו לממש את זכויותיו כנפגע עבירה. אין כל הצדקה

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

שעובדת פטירתו של נפגע העבירה או השינוי במצבו ישלול ממנו את זכויותיו לפי חוק זה ומכך, מן הראוי לעגן את האפשרות למצות את הזכויות המנויות בחוק באמצעות בני משפחתו, ובלבד שביקשו זאת מהגוף האחראי למימוש זכויותיהם.

בנוסף, נסיבות המלחמה הובילו למציאות בה ישנן משפחות אשר בהן אף אחד מהמנויים בסעיף 22 לחוק אינו יכול לעמוד על זכויות בן המשפחה משום שהם נרצחו או מוחזקים בשבי החמאס או במצב שאינו מאפשר עמידה על זכויות בן המשפחה. למקרים אלו, מבקשת הצעת החוק לאפשר לדודים או בני דודים לעמוד על זכויות אלו, באופן דומה לבני המשפחה האחרים המנויים בסעיף 22.

הצעת החוק נכתבה בסיוע מיזם "לילך – נגישות לצדק לנפגעי השבעה באוקטובר" במטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים בשותפות איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)